

해양수산부 고시 제2024-114호

「항만시설 최소유지관리기준」 일부를 다음과 같이 개정고시 합니다.

2024년 09월 30일

해양수산부장관

1. 개정이유

항만시설의 점검진단등 결과가 목표등급에 미달된 경우 성능개선 수행 여부를 검토하도록 하고, 항만시설물 유지관리에 관한 정보를 체계적으로 관리하기 위해 점검이력을 ‘항만시설물 유지관리시스템(POMS)’에 등록하도록 의무화하는 등 운영상 나타난 일부 미비점을 보완하기 위해 개정하려는 것임

2. 주요내용

가. 용어 정의 추가(안 제2조)

- 관리그룹, 점검진단등, 관리수준, 목표등급 등 용어 정의 추가

나. 관리등급 지정 근거 추가(안 제8조)

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」을 적용받지 않는 기타 시설물에 대한 안전등급 지정 근거 추가

다. 목표등급에 미달된 경우 성능개선 수행여부를 검토하도록 내용 추가 (안 제9조)

라. 항만시설의 유지관리에 관한 정보를 ‘항만시설 유지관리시스템(POMS)’에 등록해야 할 기한과 등록 대행 근거 명시(안 제10조)

- 점검진단등 완료일 또는 보수·보강공사를 준공한 날부터 30일 이내에 관련 정보를 등록*하도록 명시

* 관리주체는 점검진단등을 실시한 자 또는 보수·보강공사를 실시한 자에게 정보 등록업무를 대행하게 할 수 있음

- 마. 기존 존속 중인 항만시설물에 대해서는 고시 시행일로부터 6개월 이내에 유지관리에 관한 정보를 항만시설 유지관리시스템(POMS)에 등록하도록 관리이력의 보존에 관한 특례 신설(안 부칙 제2조)
- 바. 알기 쉬운 법령 입안기준에 따른 용어 및 자구수정(안 제1조~제11조)
 - ‘정의는’ → ‘뜻은’, ‘GIS 정보(시설물 위치 정보)’ → ‘지리정보시스템(GIS) 상 시설물 위치 정보’, ‘주기 :’ → ‘주기:’, ‘하여야’ → ‘해야’ 등
- 아. 재검토기한 기준일 재설정(안 제11조)
 - 재검토기한 기준일을 2024년 7월 1일로 수정 반영

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「항만법」, 「항만법 시행령」, 「항만법 시행규칙」, 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

항만시설 최소유지관리기준 일부개정고시안

항만시설 최소유지관리기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 기준은 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 제11조 및 「최소유지관리 공통기준」에 따라 항만시설의 최소유지관리수준에 관한 지표를 정함을 목적으로 한다.

제2조제1항 각 호 외의 부분 중 "정의는"을 "뜻은"으로 하고, 같은 항 제2호 중 "법 제2조제6호"를 "「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 제2조제6호"로 하며, 같은 항에 제3호부터 제6호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

3. "관리그룹"이란 「최소유지관리 공통기준」(이하 "공통기준"이라 한다) 제5조에 따른 항만시설 구분체계를 말한다.
4. "점검진단등"이란 공통기준 제2조제5호에 따른 항만시설의 상태 및 성능 등을 확인하기 위한 점검, 진단 등 관련 업무 전반을 말한다.
5. "관리수준"이란 공통기준 제2조제6호에 따른 관리그룹별 점검진단등의 방법, 실시시기, 실시자의 자격 등 항만시설의 체계적인 관리를 위해 설정하는 수준을 말한다.
6. "목표등급"이란 항만시설의 체계적이고 효율적인 유지관리를 위하여 기간을 정하여 달성하려고 하는 등급을 말한다.

제3조 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제4조 중 "「항만법」 제2조제5호가목"을 "「항만법」 제2조제5호가목"으로

한다.

제5조 각 호 외의 부분 중 "별표1"을 "별표 1"로 하고, 같은 조 제1호 중 "대분류 :"를 "대분류:"로 하며, 같은 조 제2호 중 "중분류 :"를 "중분류:"로 하고, 같은 조 제3호 중 "소분류 :"를 "소분류:"로 한다.

제6조제1항 각 호 외의 부분 중 "별표2"를 "별표 2"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "관련법령"을 "관련 법령"으로 하며, 같은 항 제1호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제2호 중 "실시범위 :"를 "실시범위:"로, "제12조1항"을 "제12조제1항"으로, "「항만법」 제38조제1항"을 "「항만법」 제38조제1항"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "주기 :"를 "주기:"로, "「항만법」 시행령제41조"를 "「항만법 시행령」 제41조"로 하고, 같은 항 제4호 중 "자격 :"을 "자격:"으로 한다.

1. 실시방법: 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(이하 "시설물 안전법"이라 한다) 제11조부터 제13조까지 제7조 중 "실시하여야"를 "실시해야"로 한다.

제8조제1항 중 "항만시설의 안전등급을 시설물안전법 제16조에 따라 지정하고, 성능등급"을 "시설물안전법 제16조, 「항만시설물 안전점검 지침」 제28조에 따라 항만시설의 안전등급을 지정하고,"로, "지정한다"를 "성능등급을 지정한다"로 한다.

제9조제1항 중 "시행하여야"를 "시행해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "하여야"를 "우선적으로 이행해야"로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 항만시설의 점검진단등 결과가 제8조제2항에서 정한 목표등급에 미달하는 경우에는 「항만시설 성능개선기준」에 따른 성능개선이 필요한지를 검토해야 한다.

제10조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분 중 "등록·보존할 수 있다"를 "등록·보존해야 한다"로 하며, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 제1호를 다음과 같이 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

1. 지리정보시스템(GIS)상 시설물 위치 정보

② 관리주체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 30일 이내에 제1항 각 호에 따른 정보를 "항만시설물 유지관리시스템(POMS)"에 등록해야 한다. 이 경우 관리주체는 점검진단등을 실시한 자 또는 보수·보강 공사를 실시한 자에게 정보 등록업무를 대행하게 할 수 있다.

1. 점검진단등을 완료한 날

2. 보수·보강공사를 준공한 날

3. 신축시설물의 경우 신축공사를 준공한 날

제3장의 제목 "보 칙"을 "보칙"으로 한다.

제11조 중 "2021년 12월 31일"을 "2024년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

별표 2를 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(관리이력의 보존에 관한 특례) 이 고시 시행 당시 존속 중인 항만시설물에 대하여는 제10조제2항의 개정규정에도 불구하고 이 고시 시행일부터 6개월 이내에 제10조의 개정규정에 따라 그 유지관리에 관한 정보를 항만시설물 유지관리시스템에 등록해야 한다.

[별표2]

항만시설 최소유지관리기준 관리수준(제6조제1항 관련)

구분		점검진단등					비고
		정기 안전 점검	정밀 안전 점검	정밀 안전 진단	긴급 안전 점검	성능 평가	
외곽 시설	제1종	○	○	○	○		「시설물 안전법」
	제2종	○	○		○		
	제3종	○			○		
	기타시설	○	○		○		「항만법」
계류 시설	제1종	○	○	○	○	○	「시설물 안전법」
	제2종	○	○		○	○	
	제3종	○			○		
	기타시설	○	○		○		「항만법」
임항 교통 시설	제1종	○	○	○	○	○	「시설물 안전법」
	제2종	○	○		○	○	
	제3종	○			○		
	기타시설	○	○		○		「항만법」

※ 긴급안전점검은 상시 및 주기적인 점검이 아닌 필요시 점검을 말함

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 기준은 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」(이하 “법”이라 한다) 제11조 및 “최소유지관리 공통기준(국토교통부 고시 제2020-560호)“(이하 “공통기준”이라 한다)에 따라 항만시설의 최소유지관리수준에 관한 지표를 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 기준은 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 제11조 및 「최소유지관리 공통기준」에 따라 항만시설의 최소유지관리수준에 관한 지표를 정함을 목적으로 한다.
제2조(정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. (생 략) 2. “관리주체”란 법 제2조제6호에 따라 항만시설의 관리책임을 지는 자를 말한다. <신 설> <신 설>	제2조(정의) ① ----- ----- 뜻은 ----- --. 1. (현행과 같음) 2. ----- 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 제2조 제6호-----. 3. “관리그룹”이란 「최소유지관리 공통기준」(이하 “공통기준”이라 한다) 제5조에 따른 항만시설 구분체계를 말한다. 4. “점검진단등”이란 공통기준 제2조제5호에 따른 항만시설의 상태 및 성능 등을 확인하기 위한 점검, 진단 등 관련

<신 설>

<신 설>

② (생 략)

제3조(기본원칙) 관리주체는 최소
유지관리기준에 따라 항만시설
의 지속적인 유지관리가 가능하
도록 하여야 한다.

제4조(적용범위) 이 기준은 「항
만법」 제2조제5호가목 기본시
설 중 외곽시설, 계류시설, 임항
교통시설에 적용한다.

제5조(관리그룹의 구분) 항만시설
의 관리그룹은 다음 각 호와 같
이 구분하며 세부사항은 별표1
과 같다.

1. 대분류 : 외곽시설, 계류시설,
임항교통시설

2. 중분류 : 제1종, 제2종, 제3종,

업무 전반을 말한다.

5. “관리수준”이란 공통기준 제
2조제6호에 따른 관리그룹별
점검진단등의 방법, 실시시기,
실시자의 자격 등 항만시설의
체계적인 관리를 위해 설정하
는 수준을 말한다.

6. “목표등급”이란 항만시설의
체계적이고 효율적인 유지관
리를 위하여 기간을 정하여
달성하려고 하는 등급을 말한
다.

② (현행과 같음)

제3조(기본원칙) -----

--- 해야 -----.

제4조(적용범위) ----- 「항만
법」 제2조제5호가목 -----

-----.

제5조(관리그룹의 구분) -----

----- 별표 1-
-----.

1. 대분류: -----

2. 중분류: -----

기타시설

3. 소분류 : 시설규모 및 종류별
등

제6조(관리수준의 설정 등) ① 점
검진단등은 다음 각 호로 구분
하며 중요도에 따른 관리수준은
별표2와 같다.

1. ~ 5. (생략)

② 점검진단등의 실시방법 및
범위, 실시시기 및 주기, 실시자
의 자격은 다음 각 호의 관련법
령에 따른다.

1. 실시방법 : 「시설물의 안전
및 유지관리에 관한 특별법
(이하 “시설물안전법”이라 한
다)」 제11조부터 제13조

2. 실시범위 : 시설물안전법 제1
2조1항 및 제13조, 같은 법 시
행령 제8조제1항, 「항만법」
제38조제1항

3. 실시시기 및 주기 : 시설물안
전법 시행령 제8조제2항, 제10
조제1항 및 제28조제2항, 「항
만법」 시행령 제41조

4. 실시자의 자격 : 시설물안전
법 시행령 제9조 및 같은 법
시행규칙 제10조

제7조(점검진단등의 실시 등) 관

3. 소분류: -----
--

제6조(관리수준의 설정 등) ① --

별표 2-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

② -----

----- 관련 법
령-----.

1. 실시방법: 「시설물의 안전
및 유지관리에 관한 특별법」
(이하 “시설물안전법”이라 한
다) 제11조부터 제13조까지

2. 실시범위: -----제12
조제1항-----
----- 「항만법」
제38조제1항

3. ----- 주기: -----

----- 「항
만법 시행령」 제41조

4. ----- 자격: -----

제7조(점검진단등의 실시 등) ---

리주체는 제6조에 따라 설정된
관리수준 이상으로 점검진단등
을 실시하여야 한다.

제8조(관리등급의 지정) ① 관리
주체는 제6조에 따른 점검진단
등의 실시결과를 토대로 항만시
설의 안전등급을 시설물안전법
제16조에 따라 지정하고, 성능
등급을 시설물안전법 제40조제
6항에 따라 지정한다.

② (생 략)

제9조(관리대책의 이행) ① 관리
주체는 제8조제2항에 따른 목표
등급을 달성하기 위한 연차별
이행계획을 수립하고 이를 시행
하여야 한다.

② 관리주체는 점검진단등을 실
시한 결과 항만시설물의 기능
유지 및 안전상 결함이 발견된
경우에는 결함 부분을 원상복구
하는 등 항만시설물의 기능 유
지 및 보전에 필요한 보수·보
강 조치를 하여야 한다.

<신 설>

-- 실시해야 -----.

제8조(관리등급의 지정) ① -----

----- 시설물
안전법 제16조, 「항만시설물
안전점검 지침」 제28조에 따라
항만시설의 안전등급을 지정하
고, -----
----- 성능등급을 지정한다.

② (현행과 같음)

제9조(관리대책의 이행) ① -----

----- 시행
해야 -----.

② -----

----- 우선적으로 이행해야
-----.

③ 항만시설의 점검진단등 결과
가 제8조제2항에서 정한 목표등
급에 미달하는 경우에는 「항만

제10조(관리이력의 보존) 관리주체는 제8조에 따라 다음 각 호를 포함하여 항만시설의 유지관리에 관한 정보를 “항만시설물 유지관리시스템(POMS)”에 등록·보존할 수 있다.

1. GIS 정보(시설물 위치 정보)

2. ~ 5. (생략)

<신설>

시설 성능개선기준」에 따른 성능개선이 필요한지를 검토해야 한다.

제10조(관리이력의 보존) ① -----

----- 등록
· 보존해야 한다.

1. 지리정보시스템(GIS)상 시설물 위치 정보

2. ~ 5. (현행과 같음)

② 관리주체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 30일 이내에 제1항 각 호에 따른 정보를 “항만시설물 유지관리 시스템(POMS)”에 등록해야 한다. 이 경우 관리주체는 점검진단등을 실시한 자 또는 보수·보강 공사를 실시한 자에게 정보 등록업무를 대행하게 할 수 있다.

1. 점검진단등을 완료한 날

2. 보수·보강공사를 준공한 날

3. 신축시설물의 경우 신축공사를 준공한 날

제11조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 12월 31일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

<신 설>

제11조(재검토기한) -----

----- 2024년 7월 1
일 -----
-----6월 30일-----

--- 해야 -----.

부 칙

제1조(시행일) -----
-----.

제2조(관리이력의 보존에 관한 특례) 이 고시 시행 당시 존속 중인 항만시설물에 대하여는 제 10조제2항의 개정규정에도 불구하고 이 고시 시행일부터 6개월 이내에 제10조의 개정규정에 따라 그 유지관리에 관한 정보를 항만시설물 유지관리시스템에 등록해야 한다.